

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 613

28 de septiembre de 2026

Presentada por el señor *Molina Pérez*

Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN

Para ordenar a la *Comisión de Innovación, Reforma y Nombramiento* del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el Contrato Núm. 2026-000102, otorgado entre el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y Enzo Group, LLC, para servicios de agrimensura, consultoría y peritaje; las representaciones realizadas con respecto a los profesionales licenciados que participarían en la prestación y certificación de los servicios contratados; la identidad de los profesionales que efectivamente hayan realizado, firmado, sellado o certificado trabajos relacionados con dicho contrato; el cumplimiento de las disposiciones contractuales, legales y reglamentarias aplicables; la existencia de otros contratos gubernamentales en los que se haya representado la participación de profesionales licenciados que no hayan participado en los trabajos correspondientes; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La agrimensura es una profesión reglamentada en Puerto Rico. La Ley Núm. 173 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la “Ley de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico”, dispone que toda persona que ejerza u ofrezca ejercer la agrimensura en Puerto Rico debe estar debidamente autorizada conforme a dicha Ley, figurar inscrita en el Registro de la Junta y cumplir con las disposiciones de colegiación aplicables. La Ley define el ejercicio de la agrimensura de manera amplia e incluye, entre otros

trabajos, las mensuras, la determinación y descripción de áreas, lindes y divisiones de terrenos, los trabajos cartográficos, fotogramétricos y geodésicos, así como las certificaciones relacionadas con dichos trabajos.

El Artículo 16 de la Ley Núm. 173-1988 dispone que el profesional licenciado mantendrá y estampará, cuando sea requerido, en los trabajos profesionales que haga o autorice, incluyendo mensuras, informes, diseños, planos y documentos análogos, el sello autorizado por la Junta y deberá firmar el documento correspondiente. Asimismo, establece que al estampar su sello y firma el profesional certifica que el trabajo fue realizado por él o bajo su control y supervisión de la fase técnica. En el caso de planos, la Ley dispone requisitos específicos respecto al sello y firma de los profesionales que participaron en su elaboración.

El Artículo 34 de la Ley Núm. 173-1988 establece, además, prohibiciones relacionadas con la práctica no autorizada de las profesiones reglamentadas por dicha Ley y dispone que ninguna persona natural o jurídica podrá emplear, gestionar o patrocinar los servicios de personas para la práctica de estas profesiones si no están debidamente autorizadas conforme a ley. El Artículo 35 establece las sanciones penales aplicables a determinadas violaciones, incluyendo la práctica no autorizada y el uso o intento de uso de la licencia, certificado o sello de un profesional, así como la conducta de quien, a sabiendas, se asocie, ayude o propicie la práctica no autorizada de estas profesiones.

El 6 de febrero de 2026, según surge de la documentación contractual objeto de esta investigación, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales otorgó el Contrato Núm. 2026-000102 con Enzo Group, LLC, representada por su Presidente, Ing. Hernán E. López Báez, para servicios relacionados con agrimensura, consultoría y peritaje. Según dicha documentación, el contrato establece una cuantía máxima de ciento cincuenta mil dólares (\$150,000.00), una tarifa de ciento cincuenta dólares (\$150.00) por hora y una vigencia hasta el 30 de junio de 2026.

Según surge igualmente de los documentos suministrados para esta investigación, la Cláusula Primera del contrato incorpora como Anejo A la propuesta de Enzo Group, LLC de 24 de septiembre de 2025. En dicha propuesta se identifica al señor Félix Vargas Rivera, PE RPA, como la persona que certificaría los planos finales de los trabajos de agrimensura y se hace referencia al Ing. Carlos R. Oquendo Rodríguez, PE RPA.

La información que ha llegado a conocimiento de esta Asamblea Legislativa plantea interrogantes respecto a la disponibilidad y participación efectiva del profesional identificado en la propuesta. Específicamente, se ha informado que el Ing. Félix Vargas Rivera habría fallecido años antes de la presentación de la propuesta y que documentos relacionados con trabajos de agrimensura habrían sido firmados por el Ing. Carlos R. Oquendo Rodríguez. Tales circunstancias no deben presumirse como hechos probados hasta que sean corroboradas mediante los registros oficiales, documentos contractuales, planos, certificaciones y demás evidencia pertinente.

De confirmarse que un profesional fue identificado en una propuesta gubernamental como responsable de certificar trabajos sin haber estado disponible para prestar dichos servicios, resulta necesario determinar quién suministró esa información, bajo qué circunstancias fue incluida, qué documentos fueron sometidos para acreditar la capacidad profesional del contratista y qué conocimiento tuvieron las partes contratantes sobre la identidad, disponibilidad y participación del profesional.

La investigación también deberá determinar quiénes realizaron efectivamente los trabajos bajo el Contrato Núm. 2026-000102; quiénes prepararon, firmaron y sellaron los planos, mensuras, informes, deslindes y demás productos; qué profesionales fueron facturados; quién certificó las facturas; y si las personas que intervinieron contaban con las licencias y autorizaciones requeridas para realizar y certificar los trabajos correspondientes.

Asimismo, deberá examinarse el cumplimiento de las cláusulas contractuales relativas a certificaciones, subcontratación, conflictos de intereses, facturación,

representación de la capacidad profesional del contratista y cualquier otra disposición que resulte pertinente. De igual forma, deberá verificarse la fuente de fondos utilizada para sufragar el contrato, la cifra de cuenta correspondiente, la justificación de la necesidad del servicio y cualquier aprobación o autorización previa requerida.

La Ley Núm. 2-2018, según enmendada, conocida como el “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, establece disposiciones aplicables a contratistas y proveedores del Gobierno de Puerto Rico y contempla mecanismos de fiscalización e investigación relacionados con la contratación gubernamental. Dicha Ley fue enmendada, entre otras ocasiones, mediante la Ley Núm. 84-2025. Corresponde a la Comisión determinar si los hechos que surjan de la investigación configuran alguna violación a dicho estatuto o a cualquier otra disposición legal aplicable.

Las certificaciones, planos y deslindes preparados mediante servicios de agrimensura gubernamentales pueden incidir sobre la determinación de límites de terrenos, bienes de dominio público, zonas sujetas a regulación ambiental y procesos de permisos y autorizaciones gubernamentales. Por ello, la identidad y responsabilidad profesional de quienes preparan y certifican dichos documentos constituye un asunto de interés público que amerita fiscalización legislativa.

También resulta necesario determinar si las circunstancias bajo investigación se limitan al Contrato Núm. 2026-000102 o si existen otros contratos, propuestas, órdenes de trabajo, facturas, planos o certificaciones otorgados por el DRNA o por otras agencias, instrumentalidades o corporaciones públicas en los que se haya identificado a un profesional licenciado que no haya participado efectivamente en los trabajos correspondientes.

Por tanto, resulta necesario realizar una investigación legislativa exhaustiva que permita establecer los hechos, identificar las personas y entidades que intervinieron, determinar el cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables y, de ser necesario, recomendar acciones administrativas, legislativas o referidos a las autoridades con jurisdicción.

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se ordena a la Comisión de *Innovación, Reforma y Nombramiento* del
2 Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el Contrato Núm.
3 2026-000102 entre el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y Enzo
4 Group, LLC, incluyendo, pero sin limitarse a: (a) determinar la veracidad y alcance de
5 las representaciones contenidas en la propuesta de 24 de septiembre de 2025 respecto de
6 los profesionales que participarían en la prestación y certificación de los trabajos; (b)
7 identificar a las personas que efectivamente realizaron, prepararon, firmaron, sellaron o
8 certificaron documentos relacionados con el contrato; (c) verificar la vigencia y alcance
9 de las licencias profesionales correspondientes en cumplimiento con el Reglamento de
10 la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (Reglamento núm..
11 9274), específicamente su inciso (E); (d) determinar el cumplimiento con las
12 disposiciones contractuales relativas a subcontratación, certificaciones, conflictos de
13 intereses y facturación; (e) examinar las facturas presentadas y pagadas, incluyendo las
14 horas, tareas y categorías profesionales facturadas; (f) evaluar la razonabilidad de la
15 contratación y de las tarifas establecidas, incluyendo la documentación utilizada para
16 justificar la necesidad del servicio; y (g) examinar cualquier otro asunto relacionado que
17 resulte pertinente a la integridad y legalidad de la contratación.

18 Sección 2.- La investigación comprenderá, sin que se entienda como una
19 limitación, identificar cualquier otro contrato, propuesta, orden de trabajo, factura,
20 plano, informe, deslinde o certificación otorgado o utilizado por el Departamento de
21 Recursos Naturales y Ambientales o por cualquier otra agencia, instrumentalidad o

corporación pública en el que se haya representado la participación de un profesional licenciado que posteriormente no haya participado en los trabajos, cuya identidad haya sido utilizada sin su conocimiento o autorización, o cuya firma o sello haya sido sustituido por los de otra persona, sujeto a la corroboración de los hechos mediante evidencia documental y testimonial.

Sección 3.- Se requiere al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que, dentro de un término de veinte (20) días a partir de la aprobación de esta Resolución, remita a la Comisión:

1. Copia certificada del Contrato Núm. 2026-000102, incluyendo todos sus anejos, la propuesta de 24 de septiembre de 2025 y cualquier enmienda, modificación, orden de trabajo o documento suplementario.

2. El expediente completo de contratación, incluyendo la justificación de la necesidad del servicio, la determinación relacionada con la disponibilidad de personal de la Agencia para realizarlo, la fuente de fondos y cifra de cuenta correspondiente y toda autorización o aprobación previa requerida.

3. Toda certificación, relevo, declaración y documento sometido por Enzo Group, LLC como parte del proceso de contratación o cualificación como proveedor, incluyendo aquellos relacionados con las personas profesionales que acreditarían la capacidad técnica para prestar los servicios.

4. Toda comunicación entre el DRNA y Enzo Group, LLC, sus representantes o profesionales relacionados con la designación, disponibilidad,

1 sustitución o participación de los profesionales responsables de certificar los
2 trabajos.

3 5. Toda solicitud, autorización o consentimiento relacionado con
4 subcontratación, cesión o delegación de servicios bajo el contrato.

5 6. Copia de todas las facturas presentadas y pagadas, con el desglose de
6 tareas, horas, tarifas, categoría profesional facturada y la identificación de la persona
7 que certificó cada factura.

8 7. Copia de todos los informes, planos, mensuras, deslindes, certificaciones y
9 demás productos entregados bajo el contrato, incluyendo la identificación de la
10 persona que los preparó, firmó o selló y el número de licencia profesional
11 correspondiente.

12 8. Relación de todos los contratos, órdenes de trabajo o servicios de
13 agrimensura otorgados por el DRNA a Enzo Group, LLC, al Ing. Hernán E. López
14 Báez, al Ing. Carlos R. Oquendo Rodríguez o al Ing. Félix Vargas Rivera durante los
15 últimos diez (10) años, incluyendo los documentos relacionados con el deslinde de
16 Punta La Bandera, en Luquillo.

17 9. La plantilla vigente de la División de Agrimensura del DRNA, incluyendo
18 los puestos autorizados, ocupados y vacantes, así como cualquier documento que
19 establezca la capacidad interna de la Agencia para prestar servicios de agrimensura.

20 Sección 4.- Se requiere a Enzo Group, LLC y a su Presidente, Ing. Hernán E.
21 López Báez, que comparezcan ante la Comisión y sometan:

1 1. Documentación que acredite cualquier relación laboral, contractual,
2 profesional o de otra naturaleza con el Ing. Félix Vargas Rivera y con el Ing. Carlos
3 R. Oquendo Rodríguez, incluyendo las fechas de inicio y terminación, cuando
4 corresponda.

5 2. Toda documentación que sustente la inclusión del Ing. Félix Vargas Rivera
6 en la propuesta de 24 de septiembre de 2025, incluyendo cualquier autorización,
7 acuerdo, comunicación o documento utilizado para acreditar su participación.

8 3. Una relación de los contratos gubernamentales vigentes u otorgados
9 durante los últimos diez (10) años en los que Enzo Group, LLC, el Ing. Hernán E.
10 López Báez o personas relacionadas hayan identificado profesionales licenciados
11 para cualificar o prestar servicios profesionales, indicando el profesional
12 identificado inicialmente y el profesional que efectivamente firmó, selló o certificó
13 los trabajos.

14 4. Copia de las pólizas, endosos y demás documentos de seguro ofrecidos o
15 sometidos en relación con el contrato.

16 Sección 5.- Se requiere a la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos,
17 Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, al Colegio de Ingenieros y
18 Agrimensores de Puerto Rico y a la Administración de Servicios Generales que,
19 conforme a sus respectivas facultades y custodias de información, remitan a la
20 Comisión:

21 1. El historial de licenciamiento, vigencia y estatus registral del Ing. Félix
22 Vargas Rivera y del Ing. Carlos R. Oquendo Rodríguez;

2. La información que legalmente pueda ser divulgada sobre cualquier querella o procedimiento disciplinario relacionado con el uso indebido de firmas, licencias o sellos profesionales;

3. La condición de colegiación correspondiente; y

4. El expediente o información disponible en el Registro Único de Proveedores relacionada con Enzo Group, LLC y la acreditación del personal profesional presentado como parte de su capacidad técnica.

Sección 6.- De surgir de la investigación evidencia que razonablemente pueda constituir falsedad en certificaciones, falsificación o uso indebido de documentos, práctica no autorizada de una profesión reglamentada, fraude relacionado con la contratación gubernamental, violaciones a la Ley Núm. 173-1988, según enmendada, a la Ley Núm. 2-2018, según enmendada, o a cualquier otra disposición legal aplicable, la Comisión referirá los hallazgos y la evidencia correspondiente a las entidades con jurisdicción, incluyendo, según proceda, el Departamento de Justicia, la Oficina del Contralor de Puerto Rico, la Oficina del Inspector General, la Oficina de Ética Gubernamental, la Junta Examinadora correspondiente, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y cualquier autoridad federal con jurisdicción sobre fondos federales, para la acción que en derecho corresponda.

Sección 7.- La comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un término no mayor a noventa (90) días luego de ser asignada esta resolución, con el fin de proponer acciones correctivas, legislativas o administrativas que respondan a las necesidades identificadas.

1 Sección 8.- La comisión podrá celebrar vistas públicas; citar funcionarios y testigos;
2 requerir información, documentos y objetos; y realizar inspecciones oculares, a los fines
3 de cumplir con el mandato de esta.

4 Sección 9.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su
5 aprobación.